

1503031-60.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... que houve uma denúncia de possível tráfico na residência do acusado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, não foi comprovado o tráfico, mas foi encontrada uma porção pequena de drogas num cinzeiro, tendo o acusado reconhecido de que a droga era para consumo próprio.

Pois bem.

Os fatos narrados na inicial acusatória restaram comprovados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503031-60.2020.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503031-60.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3075375/2020 - DEL.POL.SABINO, 13617379 - DEL.POL.SABINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NELSON CARDOSO DA SILVA AZEVEDO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Vistos.

NELSON CARDOSO DA SILVA DE AZEVEDO JUNIOR, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 21 de agosto de 2020, pela manhã, na Rua 1º de Maio, 1033, Jardim Imperial, na cidade de Sabino/SP e Comarca de Lins/SP, guardava, para consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 0,82 grama, na forma de cigarros artesanais, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 1.

Segundo a inicial acusatória, na data e local cima mencionados, policiais civis foram dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Lins, nos autos 15012604-63.2020.8.26.0322.

Durante as buscas pelo imóvel, os policiais localizaram, no quarto do denunciado, um cinzeiro de metal com 03 (três) bitucas de cigarros artesanais consumidos e 02

(dois) cigarros artesanais de maconha, sendo, de pronto, informado pelo denunciado que eram para seu consumo.

Ouvido em sede policial, NELSON confirmou a propriedade da droga e que se destinava ao seu próprio consumo.

Designada audiência de instrução, debates e julgamentos para o dia 01 de junho de 2022 e determinada a citação do réu (fls. 74/77).

O réu foi devidamente citado às fls. 83, e apresentou resposta a acusação (fls. 93). Certidão Estadual de Distribuições Criminais contendo outros registros (fls. 37/38).

Em 01 de junho de 2022 foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento. Recebida a denúncia pelo juízo, foi decretada a revelia do réu (fls. 103/104).

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, com a imposição da pena de advertência.

Em memoriais de alegações finais (fls. 94/97, reiteradas à fl. 113), a defesa técnica pugnou pela absolvição do acusado por alegada fragilidade do conjunto probatório. pela atipicidade de conduta.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é PROCEDENTE, eis que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia, mostrando-se firme e segura toda a prova deduzida nesse sentido, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A materialidade delitiva e a autoria estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), auto de apreensão (fls. 07/08), laudo pericial (fls. 16/18), além dos termos de declarações prestados em sede inquisitorial e em juízo.

O acusado, em sede policial, declarou que "Confessa que naquele momento estava acabando de fumar um cigarro de maconha, cuja bituca colocou num cinzeiro de ferro e ainda tinha no cinzeiro dois outros cigarros artesanais que alega ser um de fumo de corda e outro de maconha, todos pertencentes ao declarante, que alega ser usuário de droga do tipo maconha; Que ainda tinha em seu quarto um dichavador de metal, tipo bronze com desenho com dizeres " I'am so fucking happy", que reconhece que utiliza para dichavar maconha e fumo de corda (...)"

ANDRÉ RICARDO HAUY, em juízo, declarou que houve uma denúncia de possível tráfico na residência do acusado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, não foi comprovado o tráfico, mas foi encontrada uma porção pequena de drogas num cinzeiro, tendo o acusado reconhecido de que a droga era para consumo próprio.

Pois bem.

Os fatos narrados na inicial acusatória restaram comprovados pelos elementos colhidos. As provas dos autos são convincentes quanto ao delito de porte de droga para uso próprio.

Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, estão comprovados nestes autos, sendo a condenação do réu medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, o tipo penal em questão prevê as penas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa.

Verifico que o acusado é tecnicamente primário (fls.37/38). Dessa forma, aplicável ao caso a pena de advertência prevista no artigo 28, I, da Lei 11.343/06, .

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado DANIEL ROBERTO GARCIA como incurso no artigo 28, II, da Lei nº 11.343/06, à pena de ADVERTÊNCIA.

Poderá o acusado apelar em liberdade, haja vista a natureza do delito e espécies de pena a ele cominadas.

Após o trânsito em julgado expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado. Sem prejuízo, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral, em cumprimento ao disposto pelo art. 71, §2º, do Código Eleitoral.

P.I.C.

Lins, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA